



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 11/10/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

D'AURIA GIUSEPPE, Presidente e Relatore

GRASSO SALVATORE, Giudice

MATTEI FABIO, Giudice

in data 11/10/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 471/2024 depositato il 21/03/2024

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Rappresentato da Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1

Rappresentante difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Comune di Latina - Via 04100 Latina LT

Difeso da

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Ag.entrare - Riscossione - Latina - S.s. Monti Lepini Km. 51.260 04100 Latina LT

Difeso da

Difensore_3 - CF_Difensore_3

ed elettivamente domiciliato presso Email_3

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720249001288900 CREDITO SENTENZ 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720249001288900 SANZIONI AMMVE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720249001288900 SANZIONI AMMVE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720249001288900 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720249001288900 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720249001288900 TARI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720249001288900 TARI 2010

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Rappresentato da Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1

Rappresentante difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720110019168902000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720110032886604001 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720180024789005000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200012277433000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140005447000000 REC.CREDITO.IMP 2013

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 202/2024 depositato il 16/10/2024

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: si riporta al ricorso

Resistente/Appellato: si riportano alle controdeduzioni

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La vicenda giudiziaria trae origine dal ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso intimazione di pagamento N. 05720249001288900\2000, con cui l'Associazione_1 intendeva recuperare il credito erariale di euro 317.831,29 relativo alle cartelle richiamate nell'atto impugnato.

A sostegno dell'opposizione, proposta nei confronti dell'Ader, il ricorrente ha sollevato vari motivi ,così sintetizzabili :

- 1) Prescrizione e decadenza del credito, perché mai notificati gli atti pregressi ;
- 2) Difetto di motivazione dell'atto impugnato.

Si costituiva la Ader , deducendo che le cartelle pregresse erano state notificate e che non era maturato alcun tipo di prescrizione, attesi i vari atti interruttivi intervenuti.

Si costituiva anche il comune di Latina chiedendo il rigetto del ricorso in relazione alla propria pretesa, assumendo che l'atto di accertamento era stato regolarmente notificato e non impugnato .

All'udienza del 11 10 2024 , la corte di Giustizia di Latina, in composizione collegiale , ha emesso la seguente sentenza .

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo va premesso che le cartelle sottese all'intimazione , risultano tutte notificate in base alla documentazione depositata e non oggetto di contestazione anche con eventuali motivi aggiunti .Pertanto , nell'attuale giudizio non possono essere sollevate questioni di merito in ordine alle pretese erariali in esse racchiuse, in quanto l'atto è divenuto irrevocabile inter partes per mancata impugnazione. In altri termini qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo.Né sussiste alcun difetto di motivazione o di irregolarità della intimazione .Lo scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che per effetto della mancanza di pagamento della cartella già notificata, sarebbe iniziata l'esecuzione coattiva, assolvendo nel caso la funzione equivalente a quella del precetto sicchè il suo contenuto , in relazione alle finalità sue proprie, può dirsi esaustivo ove non solo si dia atto del mancato pagamento del debito tributario ma anche contenga l'intimazione al contribuente di effettuare il versamento dovuto, entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. Ne deriva che il motivo dedotto deve ritenersi erroneo , ove prospetta la necessità di ulteriori contenuti , peraltro già noti al contribuente proprio in virtù della precedente cartella notificata . Pertanto va ribadito, in conformità del costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (vedi cass sez. 5 n.2227/2018) che l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata , né va allegata la cartella precedentemente notificata , essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa , come desumibile dal modello ministeriale predisposto.

Né può sostenersi l'avvenuta prescrizione delle pretese erariali successivamente alla notifica della cartelle.

Per quanto riguarda la prescrizione successivamente alla notifica delle cartelle , anche tale eccezione è infondata .

- 1) .Con riferimento alla cartella n. 05720110019168902000 è stata notificata il 19.1.2012 (come da documentazione depositata) a cui sono seguiti vari atti interruttivi, quali notifica di intimazione di pagamento del 10.6.2016, del 9.10.2017 , data 13.10.2018, nonché della notifica del 26.2.2024 dell'intimazione impugnata. Pur riferendosi tale cartella a tributi locali, e quindi soggetta a prescrizione quinquennale, essa non è maturata che per effetto della notifica degli atti sopra indicati e della sospensione e proroga dei termini di prescrizione stabilita dalla normativa emergenziale (segnatamente dagli artt. 68 D.l. 18/2020 e seguenti).

2) Per quanto riguarda la cartella n. 05720110032886604001 è stata notificata il 14.1.2012 (come da documentazione depositata) , a cui sono seguiti vari atti interruttivi quale intimazione di pagamento in data 10.06.2013, dell'intimazione di pagamento in data 1.9.2015, e del 10.6.2016 , del 9.10.2017, del 13 10-2018 e il 26.2.2024 dell'intimazione impugnata. La pretesa racchiusa nella cartella si riferisce ad iva e quindi soggetta a prescrizione decennale che per effetto della notifica degli atti sopra indicati termine non maturato non si è ancora prescritto, neppure con riferimento alla prescrizione quinquennale prevista per gli interessi e sanzioni alla luce della sospensione dei termini durante l'emergenza Covid .

3) .Per quanto riguarda la cartella n. 05720120006751357000, riguarda sanzioni amministrative ex lege 689\1981 e quindi va declinata la giurisdizione tributaria ed a favore del giudice ordinario.

4) Lo stesso dicasi per la cartella n. 05720120041008315000 che si riferisce a pretesa non erariale .

5) Anche la cartella n. 0572014000544700000 si riferisce a pretese non erariale visto si riferisce a sentenza emessa a favore del Mise e cioè ministero dello Sviluppo Economico , e quindi non sussiste la giurisdizione erariale .

6) .la cartella n. 05720180024789005000 è stata notificata il 28.06.2019 (vedi documenti in atti).Tale cartella fa riferimento ad un tributo soggetto a prescrizione quinquennale (tassa rifiuti) , al momento della notifica dall'intimazione impugnata avvenuta il 26 2 2024 la prescrizione non era maturata .

7) la cartella n. 05720200012277433000 è stata notificata il 26.2.2022 a cui è seguita la notifica dell'avviso di intimazione impugnato senza che fosse trascorso l'intervallo quinquennale per il verificarsi della prescrizione.

Le spese seguono la soccombenza come dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate nella misura di euro 4000,00 oltre oneri di legge nei confronti dell'ADER, ed euro 200,00 nei confronti del Comune di Latina